

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4436/2531

อัยการ นครนายก  
ร.ต.อ. วง วุธ สุขคนธรัตน์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 157, มาตรา 200

การที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้รับแจ้งความจาก ข. ว่ามีคนร้ายลักเรือและเครื่องยนต์ของผู้เสียหายไป แต่ไม่ยอมลงรับแจ้งความในประจำวันเป็นหลักฐานและเมื่อจับคนร้ายที่ลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว จำเลยกลับปล่อยตัวคนร้ายไปเสีย ถือได้ว่าจำเลยได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และยังเป็นการกระทำการในตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยเหลือคนร้ายมิให้ต้องโทษตามมาตรา 200 วรรคแรก การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 157ซึ่งเป็นบทหนัก

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 200 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามมาตรา 157 จำคุก 3 ปีลดโทษให้หนึ่งในสามจำคุก 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยก โจทก์ และจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทำผิดตามมาตรา 200 อีกบทหนึ่งแต่เป็นกรรมเดียวผิด

กฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 157 โทษและการลงโทษให้เป็นไปตามศาล  
ชั้นต้น จำเลยฎีกาโดยมีการอนุญาตให้ฎีกาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประการแรกควรจะได้วินิจฉัยเสียก่อนว่าจำเลยได้ทราบ  
แล้วว่าคนร้ายที่ลักเรือและเครื่องยนต์ของนางเตือนใจแก้วจำนงค์ ไปคือนายเล็ก  
และนายอ้วน ทั้งจำเลยได้จับนายเล็กนายอ้วน มาได้แล้วปล่อยให้เสียจริงหรือไม่  
ปัญหาข้อนี้นางเตือนใจเบิกความว่า พอทราบว่ามีคนร้ายลักเรือและเครื่องยนต์ไปวัน  
รุ่งขึ้นก็ได้เดินทางไปที่สวนส้มได้พบนายชิต แก้วจำนงค์ และนายทองหล่อทับสาย  
ทอง คนทั้งสองบอกว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับคนร้ายได้ และได้เรือและเครื่องยนต์คืน  
มาแล้วแต่ไม่ได้บอกรายละเอียด นางเตือนใจจึงไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์  
เพื่อดูว่าคนร้ายเป็นใครแต่ไปถึงไม่พบจำเลย ทราบจากเจ้าพนักงานตำรวจที่อยู่บน  
สถานีตำรวจว่าจำเลยเป็นผู้สอบสวนคดีนี้ และตอนนั้นจำเลยอยู่ที่ร้านอาหารในตลาด  
องครักษ์ นางเตือนใจจึงเดินทางไปพบจำเลยที่ร้านอาหารเมื่อนายทองหล่อและนาย  
ชิตแนะนำให้รู้จักกับจำเลยแล้ว นางเตือนใจได้ถามจำเลยว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหน จำเลย  
ได้บอกว่าปล่อยไปแล้วซึ่งค่านางเตือนใจนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นการเบิกความตรงไป  
ตรงมาไม่มีพิรุธน่าสงสัยเลย ทั้งไม่ปรากฏว่านางเตือนใจเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ  
จำเลยมาก่อนจึงไม่มีเหตุที่จะระแวงสงสัยว่าจะเป็นการเบิกความเพื่อกลั่นแกล้งหรือ  
ให้ร้ายจำเลย การที่จำเลยตอบนางเตือนใจว่าได้ปล่อยผู้ต้องหาไปแล้วนั้นแสดงอยู่ใน  
ตัวว่าจำเลยได้รู้ตัวคนร้ายและได้ทำการจับกุมมาแล้วจริง แม้นางเตือนใจจะมีได้เบิก  
ความว่าคนร้ายที่จำเลยจับมาคือนายเล็กและนายอ้วนใจทักก็มีพันตำรวจเอกชาติ  
พันธ์สุข และพันตำรวจโทพจน์ มานะขจรเวชมาเบิกความรับรองว่าได้ร่วมกัน  
สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่จำเลยถูกร้องเรียนในคดีนี้แล้วได้ความว่า นายชิตและนาย  
ทองหล่อมาแจ้งความต่อจำเลย เมื่อจำเลยพร้อมกับเจ้าพนักงานตำรวจอีกหลายนาย  
ออกไปตรวจที่เกิดเหตุพบเรือและเครื่องยนต์ที่หายไปทั้งสามรถจับนายเล็ก นาย  
อ้วนซึ่งเป็นคนร้ายได้ แต่จำเลยกลับปล่อยตัวไปเสียแม้ใจทักจะได้ตัวนายชิตและ

นายทองหล่อมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลแต่ปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของ นายชิต นายทองหล่อ ตามเอกสารหมาย จ.2, จ.1 ว่านายชิต นายทองหล่อได้ให้การ ในชั้นสอบสวนถึงตัวคนร้ายว่ามีนายเล็กนายอ้วน โดยได้ให้รายละเอียดถึง พฤติการณ์ที่จำเลยจับนายเล็ก นายอ้วนได้และปล่อยไปเสียพยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้สามารถรับฟังประกอบกันได้ว่าจำเลยได้ทราบว่าคนร้ายที่ลักทรัพย์ตามฟ้อง ของนางเตือนใจคือนายเล็กนายอ้วน และจำเลยได้จับบุคคลทั้งสองมาได้แล้ว แต่ได้ ปล่อยตัวไปเสีย คดียังฟังได้ด้วยว่าเมื่อนางเตือนใจมาขอแจ้งความต่อจำเลยจำเลยก็ บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับแจ้งความให้มาแจ้งความในวันหลังที่จำเลยนำสืบว่า คดีนี้จำเลย ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดจึงยังไม่ได้จับคนร้ายนั้น เห็นว่า จำเลยคงอ้างแต่ตัวเองเข้า เบิกความเป็นพยานเพียงปากเดียว ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุนเลย จึงไม่มีน้ำ หนักให้น่าเชื่อถือ การที่จำเลยซึ่งเป็นพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาทั้งปวงและเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้ได้รับแจ้งความจาก นายชิต นายทองหล่อว่ามีคนร้ายลักเรือและเครื่องยนต์ของนางเตือนใจไป แต่ไม่ ยอมลงรับแจ้งความในประจำวันเป็นหลักฐาน ทั้งเมื่อจับนายเล็ก นายอ้วน ซึ่งเป็น คนร้ายที่ลักทรัพย์ดังกล่าวมาได้ จำเลยกลับปล่อยบุคคลทั้งสองไปเสียนั้นถือได้ว่า จำเลยได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นาง เตือนใจเจ้าทรัพย์ ทั้งการกระทำของจำเลยยังเป็นการกระทำการในตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยนายเล็ก และนายอ้วนมิให้ต้องโทษ ต้องตามนัยแห่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 200 แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์ ในข้อหาตามมาตรา 200 เคลือบคลุมนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ได้บรรยายการกระทำ ทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดในฐานนี้ รวมทั้งได้บรรยายข้อเท็จจริงและ รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องพอ สมควรซึ่งจำเลยก็เข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว หาเป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่ฎีกาของจำเลยฟัง ไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 200 อีกบทหนึ่ง

โดยมิได้ระบุนวรคนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้  
รอกการลงโทษนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังไม่มีเหตุอันควรรอกการลงโทษให้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 200  
วรรคแรก อีกบทหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |